

PARECER JURÍDICO Nº 449/2026

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2026. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2026. REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2026. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. FASE PREPARATÓRIA INSTRUÍDA COM DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, TERMO DE REFERÊNCIA, PESQUISA DE PREÇOS, MINUTA DO EDITAL E DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021. ADOÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. CRITÉRIO DE JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO POR ITEM. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 18, 23, 28, 29, 40 E 82 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021. VIABILIDADE JURÍDICA DO PROSSEGUIMENTO DO CERTAME, RESSALVADAS AS ATRIBUIÇÕES DOS SETORES TÉCNICOS E DA AUTORIDADE COMPETENTE.

1. RELATÓRIO

Trata-se de consulta formulada pelo Setor de Licitações da Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ, por meio do **Memorando nº 469/2026**, solicitando parecer jurídico acerca da regularidade da fase preparatória do **Processo Licitatório nº 078/2026**, destinado à realização de Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços, visando à futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos para a Farmácia Básica da Secretaria Municipal de Saúde.

Constam dos autos, dentre outros documentos, a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde com justificativa da necessidade administrativa, Documento de

Formalização da Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, pesquisa de preços, minuta do edital e demais peças necessárias à instrução da fase preparatória.

É o relatório. Passo à análise.

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

A presente manifestação jurídica insere-se no âmbito do controle prévio de legalidade da fase preparatória da licitação, nos termos do artigo 53 da Lei nº 14.133/2021, restringindo-se à análise dos aspectos jurídico-formais constantes dos autos, sem adentrar no mérito administrativo, cuja apreciação compete à autoridade competente.

No caso em exame, verifica-se que a Secretaria Municipal de Saúde formalizou a demanda mediante justificativa técnica, demonstrando a necessidade de assegurar o abastecimento contínuo da Farmácia Básica, evitando desabastecimentos e garantindo a continuidade da assistência farmacêutica prestada aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. A adoção do Sistema de Registro de Preços foi fundamentada na necessidade de aquisições parceladas, conforme a demanda administrativa, possibilitando melhor gestão dos estoques e racionalização dos recursos públicos.

O procedimento foi instaurado mediante Pregão Eletrônico, utilizando-se o Sistema de Registro de Preços, com critério de julgamento pelo menor preço por item, modalidade compatível com o fornecimento de bens comuns, nos termos dos artigos 6º, inciso XIII, 28, inciso I, 29 e 82 da Lei Federal nº 14.133/2021.

A divisão do objeto por itens mostra-se adequada, ampliando a competitividade e favorecendo a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, além de permitir a participação de microempresas e empresas de pequeno porte nas hipóteses legalmente previstas.

O Estudo Técnico Preliminar demonstra compatibilidade entre a necessidade identificada, o objeto da contratação e a solução escolhida, classificando os medicamentos como bens comuns e justificando adequadamente a adoção da modalidade Pregão Eletrônico.

O Termo de Referência apresenta definição suficiente do objeto, quantitativos, estimativa de preços, prazo de vigência, critérios gerais da contratação e demais elementos essenciais exigidos pela Lei Federal nº 14.133/2021, evidenciando adequada caracterização da futura contratação.

Os quantitativos foram estimados com base na demanda da Farmácia Básica, considerando o histórico de consumo, a sazonalidade e a projeção das

necessidades futuras, circunstância que evidencia planejamento compatível com a natureza do objeto.

Quanto à pesquisa de preços, consta dos autos pesquisa de preços destinada à estimativa do valor da contratação, resultando no montante estimado de R\$ 11.260.059,00, compatível com os documentos da fase preparatória.

Sob o aspecto jurídico-formal, verifica-se a existência de pesquisa de mercado apta a subsidiar a definição do valor estimado da contratação, observando os parâmetros do artigo 23 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Cumprir registrar, entretanto, que a aferição da adequação dos valores estimados em relação aos preços efetivamente praticados no mercado constitui atribuição eminentemente técnica dos setores responsáveis pelo planejamento da contratação, não competindo à assessoria jurídica substituir tal análise.

No que concerne ao edital, a minuta do edital identifica corretamente o objeto, a modalidade licitatória, o critério de julgamento, as condições de participação, as hipóteses de impedimento, as regras destinadas às microempresas e empresas de pequeno porte e os demais elementos essenciais do procedimento, mostrando-se compatível, em princípio, com os documentos que compõem a fase preparatória.

Verifica-se, ainda, que a minuta do edital observa, em linhas gerais, os requisitos estabelecidos pela Lei Federal nº 14.133/2021, disciplinando adequadamente as condições de participação, critérios de julgamento, fase recursal, habilitação, sanções administrativas e demais regras necessárias à condução do certame, sem que tenham sido identificadas incompatibilidades relevantes com os documentos técnicos que instruem a fase preparatória.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Procuradoria opina pela viabilidade jurídica do prosseguimento do Processo Licitatório nº 078/2026, destinado à realização do Pregão Eletrônico nº 030/2026, pelo Sistema de Registro de Preços nº 027/2026, visando ao registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos destinados à Farmácia Básica da Secretaria Municipal de Saúde, por entender que a fase preparatória encontra-se, em princípio, adequadamente instruída e compatível com as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, ressalvadas as atribuições dos setores técnicos competentes, especialmente quanto à definição das especificações do objeto, dos quantitativos, da estimativa de preços, da disponibilidade orçamentária, da fiscalização da futura contratação e da prática dos atos administrativos subsequentes, bem como a decisão final da autoridade competente.

Por fim, ressalta-se que o presente parecer possui natureza meramente opinativa, restringindo-se à análise jurídica dos elementos constantes dos autos, não vinculando a decisão da autoridade competente, a quem incumbe apreciar a conveniência e a oportunidade da contratação, observadas as atribuições legais dos setores técnicos responsáveis.

É o parecer desta Procuradoria.

Cataguases/MG, 02 de julho de 2026.

PATRÍCIA DE S. R. NAVARRO DE MORAES
Procuradora Jurídica do Município
OAB/MG 155.599